

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1646/2537

นางสาว ปัทมา ภู์ สกุล
นางสาว โสมนัส ปรินแดน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

โจทก์อ้างว่าจำเลยรับสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไว้โดยทุจริตขอให้ส่งมอบ
สลากกินแบ่งดังกล่าวคืน แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับไว้หรือได้
กระทำการโดยทุจริตอย่างใด ๆ ต่อโจทก์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาหรือท้องที่แห่ง
หนึ่งแห่งใดในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มูลคดีอันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้อง
จึงมิได้เกิดในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยาหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ตลาดเจ้าพรหม ตำบล
หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สลากกินแบ่ง
หมายเลข 7188625 ถึง 7188649ชุด ก ข ค ง ของโจทก์ถูกคนร้ายลักไป โจทก์ได้
แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา และได้ขออายัดสลากต่อ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แล้ว ต่อมาจำเลยนำเอาสลากหมายเลข 7188645
ชุด ค ง ซึ่งจำเลยได้รับไว้โดยทุจริตและไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ไปขอรับเงินรางวัลเลขท้าย 3 ตัวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับ

ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โจทก์ขอคืนสลากทั้งสองฉบับนั้นแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข 7188645 ชุด ค รวม 2 ฉบับแก่โจทก์ หากจำเลยไม่คืนหรือคืนไม่ได้ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินรางวัลเลขท้าย 3 ตัวของสลากทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเงิน 2,000 บาทให้โจทก์รับไปได้

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลชั้นต้น จึงไม่รับฟ้องคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์ชอบที่จะเสนอคำฟ้องของตนต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้สลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์จะถูกคนร้ายลักหรือสูญหายไปในห้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และโจทก์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วย ดังที่โจทก์อุทธรณ์แต่มูลคดีคือเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องเอาคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลจากจำเลย ซึ่งโจทก์อ้างว่าจำเลยรับสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไว้โดยทุจริตนั้น ตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏเลยว่ จำเลยได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไว้หรือได้กระทำการโดยทุจริตอย่างใด ๆ ต่อโจทก์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาหรือท้องที่แห่งหนึ่งแห่งใดในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มูลคดีอันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกเอาคืนซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลจากจำเลยตามข้ออ้างที่กล่าวในฟ้องจึงมิได้เกิดในเขตศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา โจทก์จะเสนอคำฟ้องของตนต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาหาได้
ไม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องชอบแล้วอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>